

Aula 18 - Prof. Rodrigo Bet

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

**Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet**

07 de Junho de 2026

Sumário

SEGURANÇA PÚBLICA NA CE/PE.....	5
DOS MILITARES DO ESTADO.....	5
DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.....	8
Considerações Finais.....	14
Questões Comentadas.....	15
Lista de Questões.....	32
Gabarito.....	40



APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá, caro aluno! Seja bem-vindo.

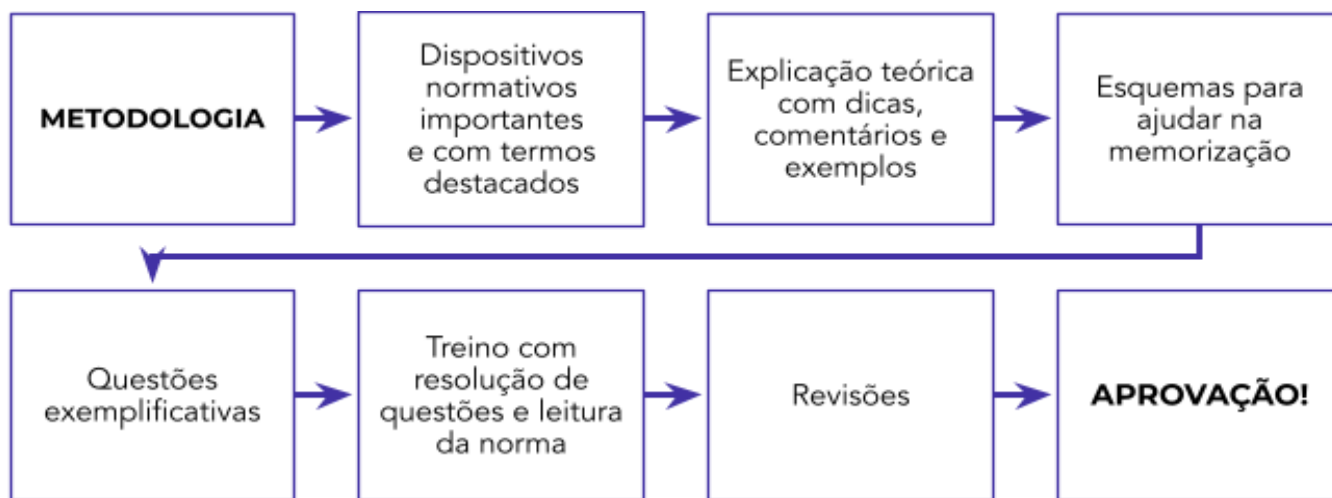
O propósito desta aula é abordar pontos da [Constituição Estadual de Pernambuco \(CE/PE\)](#) acerca dos Militares do Estado e da Segurança Pública.

A aula seguirá uma lógica sequencial que irá consistir na apresentação dos dispositivos do [texto normativo](#), [comentários](#) e [destaques](#) daquilo que é mais importante, além de, sempre que possível apresentar, [exemplos de questões](#) e [esquemas](#) para ajudar na memorização. Por fim, após a exposição da aula teórica, você terá acesso a uma [lista de questões](#) para praticar e aplicar o que aprendeu.

Tenha em mente também que o estudo da legislação deve priorizar a [memorização da literalidade dos dispositivos](#)! Não tem jeito; a esmagadora maioria das questões exige que o candidato tenha memorizado os dispositivos normativos.

Fique tranquilo que tudo estará destrinchado ao longo da aula!

Qualquer [dúvida](#) que venha a surgir, não hesite em utilizar o [fórum da disciplina](#).



A íntegra da CE/PE pode ser consultada no site da ALEPE¹.

¹ <https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=12&numero=1989&complemento=0&ano=1989&tipo=&url=>



APRESENTAÇÃO PESSOAL

Antes de iniciarmos a aula propriamente dita, permita-me uma [breve apresentação](#):



Meu nome é [Rodrigo Drebes Bet](#) e atualmente ocupo o cargo de [Auditor de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco \(TCE-PE\)](#) e sou professor de [Direito Público](#) aqui no [Estratégia](#), como foco em Direito Constitucional e Administrativo. Na formação acadêmica, cursei duas graduações: [Engenharia Civil](#) e [Direito](#), além de um [mestrado em Políticas Públicas](#).

No contexto dos concursos públicos, encarei dezenas de provas, resolvi inúmeras questões e acumulei milhares de horas de estudo.

Iniciei a minha jornada realizando provas para cargos em prefeituras, bancos e INSS e, após minha primeira graduação, decidi focar em cargos de [auditor](#) na [área fiscal](#) e de [controle](#).

Foi uma jornada longa, com muitas provas e várias reprovações no início. Precisei ser [resiliente](#), aprender novas técnicas e superar o “[efeito platô](#)” nos estudos.

Com dedicação e muitos aprendizados, consegui ser nomeado para excelentes cargos que almejava, como [Auditor Fiscal da Receita Estadual](#) do Rio Grande do Sul e [Auditor de Controle Externo](#) do TCE-PE, onde trabalho atualmente.

Pretendo colocar toda a minha experiência nas aulas para que você tenha um material de [excelência](#) e, assim como eu, [consiga realizar seus sonhos no mundo dos concursos](#)!

Aproveite para me seguir nas redes sociais →



[@rodrigobet_prof](#)



SEGURANÇA PÚBLICA NA CE/PE

Os artigos 100 a 105-B da Constituição do Estado de Pernambuco (CE-PE) tratam sobre os Servidores Militares e Segurança Pública no Estado.

Vamos estudar todos os dispositivos!

DOS MILITARES DO ESTADO

Art. 100. São Militares do Estado os membros da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 1º As patentes, com as prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda sua plenitude, aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo conferidas pelo Governador do Estado.

§ 2º São privativos dos servidores militares os títulos, postos, graduações, uniformes, insígnias e distintivos militares.

§ 3º O militar da ativa empossado em cargo público civil permanente será transferido para a reserva.

§ 4º O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não-eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo transferido para a inatividade, após dois anos de afastamento, contínuos ou não.

§ 5º O oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, quando este existir, ou do Tribunal de Justiça do Estado, devendo a Lei especificar os casos de submissão a processo e a seu rito.

§ 6º O oficial condenado na Justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.

§ 7º Ao servidor militar são proibidas a sindicalização e a greve, não podendo, enquanto em efetivo exercício, estar filiado a partidos políticos.

§ 8º O Estado promoverá POST MORTEM o servidor militar que vier a falecer em consequência de ferimento recebido em luta contra malfeitores, em ações ou operações de manutenção de ordem pública, na prevenção ou combate de incêndios e durante



operações de salvamento de pessoas e bens ou de defesa civil, de acidentes de serviço ou de moléstia ou doença decorrente de qualquer desses fatos na forma da Lei.

§ 9º Aos beneficiários do militar falecido em qualquer das circunstâncias previstas no parágrafo anterior, será concedida pensão especial, cujo valor será igual à remuneração do posto ou graduação a que foi promovido post mortem, reajustável na mesma época e nos mesmos índices da remuneração dos servidores militares em atividade.

§ 10. As promoções dos servidores militares serão feitas por merecimento e antiguidade, de acordo com o estabelecido em legislação própria.

§ 11. A lei disporá sobre os limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade.

§ 12. Aplicam-se aos militares, e, no que couber, aos seus pensionistas, o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 13. Aplica-se, também, aos militares de que trata este artigo o disposto nos arts. 14, § 8º; 37, XI; 40, § 9º; 42, §§ 1º e 2º; 142, §§ 2º e 3º da Constituição da República Federativa do Brasil e o art. 171, §§ 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 desta Constituição.

§ 14. Postos à disposição, os servidores militares serão considerados no exercício de função militar quando ocuparem cargo em comissão ou função de confiança declarados em lei de natureza policial militar ou bombeiro militar.

No âmbito estadual temos que os servidores militares são aqueles integrantes das seguintes corporações: **Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar**.

A esses servidores são aplicadas algumas regras específicas, tais como o limite de idade para ingresso e aposentadoria diferenciada.

Veja que existe a previsão de promoção para aquele servidor militar que venha a falecer em serviço, nos termos do § 8º.

ESTA CAI NA PROVA!



(Inédita) Os servidores da polícia civil são considerados militares nos termos da Constituição Estadual.

CERTO ou ERRADO?

Comentários:



Existem dois erros:

Não, os servidores da Polícia Civil não são considerados militares; eles são servidores públicos civis, pois pertencem à categoria civil da administração pública. **Servidores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar compõem a categoria militar.**

Gabarito: **ERRADO**

(Inédita) O militar estadual em atividade pode filiar-se a partido político, desde que não exerça atividade político-partidária durante o expediente.

CERTO ou ERRADO?

Comentários:

O militar, enquanto em efetivo serviço, **não pode estar filiado a partidos políticos.**

Gabarito: **ERRADO**



DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 101. A **Segurança Pública**, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e asseguramento da liberdade e das garantias individuais através dos seguintes **órgãos permanentes**:

- I - **Polícia Civil**;
- II - **Polícia Militar**;
- III - **Corpo de Bombeiros Militar**.
- IV - **Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal**.

§ 1º As atividades de Segurança Pública serão organizadas em sistema, na forma da lei.

§ 2º Cabe ao Governador do Estado, assessorado por um Conselho de Defesa Social, o estabelecimento da Política de defesa social e a coordenação das ações de Segurança Pública.

Art. 102. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, integrantes da Secretaria de Estado responsável pela defesa social, e a Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal, regular-se-ão por estatutos próprios que estabelecerão a organização, garantias, direitos e deveres de seus integrantes, estruturando-os em carreira, tendo por princípio a hierarquia e a disciplina.

A segurança pública e a defesa civil são deveres do Estado e responsabilidades de toda a sociedade. Têm como objetivo proteger a vida, o patrimônio público e privado, prestar socorro em casos de calamidade e garantir a tranquilidade social.

O sistema de segurança pública estadual é formado pela:

- Polícia Civil;
- Polícia Militar;
- Corpo de Bombeiros Militar.
- Polícia Penal.

Para facilitar, vamos criar um mnemônico e um esquema para memorizar quais são esses órgãos:

3P-1B

3P (Polícia Civil, Penal e Militar) - **1B** (Bombeiros)

Vamos resumir as características de cada um desses órgãos:



- **Polícia Civil:** é uma instituição que tem como função atuar como **polícia judiciária**, realizando **investigações, exceto militares**.
- **Polícia Militar:** atua como força auxiliar e reserva do Exército. Tem como missão efetuar a **polícia ostensiva, preservando a ordem pública** e garantindo os poderes constituídos.
- **Corpo de Bombeiros Militar:** também atua como força auxiliar e reserva do Exército. Sua missão inclui prevenção e **combate a incêndios, socorro médico pré-hospitalar, busca e salvamento**, entre outras atribuições relacionadas à proteção da população em situações de risco.
- **Polícia Penal:** Cabe a ela a **segurança dos estabelecimentos penais**, ou seja, é responsável pela segurança dos presídios.

Esses são os órgãos estaduais que compõem o sistema de segurança pública. Perceba que podem existir outros órgãos de segurança pública nas demais esferas federativas, a exemplo da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, na União.

Por fim, memorize que a **Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são organizações militares e seus servidores não são considerados servidores civis, mas sim militares**.

Vamos agora estudar os demais artigos sobre o tema, que aprofundam as regras aplicáveis a cada uma dessas organizações.

Art. 103. À **Polícia Civil, dirigida por Delegado de Polícia**, ocupante do último nível da carreira, incumbem, privativamente, ressalvada a competência da União:

I - as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares**;

II - a repressão da criminalidade;

§ 5º O cargo de Delegado de Polícia Civil, privativo de bacharel em Direito, integra as carreiras jurídicas típicas de Estado.

A Polícia Civil (PC) é **dirigida por Delegado de Polícia** e **subordina-se ao Governador** do Estado.

Uma das suas principais atribuições é a de realizar funções de **polícia judiciária**. Trata-se da atividade de investigar crimes, apurar autoria e materialidade e subsidiar o Poder Judiciário, especialmente por meio do inquérito policial.

Perceba que a PC atua de forma **restrita aos crimes de competência estadual**, uma vez que os crimes de competência federal são apurados pelos respectivos órgãos federais, como a Polícia Federal.



Ademais, a **PC não realiza a investigação dos crimes militares**, pois estes são de competência de órgãos específicos, como a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares, conforme será abordado adiante.

O cargo de Delegado é:

- Privativo de bacharel em Direito
- Integra as carreiras jurídicas típicas de Estado

§ 1º A lei a que se refere o inciso VII, do parágrafo único, do art. 18, criará órgãos específicos e especializados para:

- a) executar as atividades técnicas e científicas de realização de perícias criminais, médico-legais e identificação civil e criminal;
- b) proceder à apuração dos atos infracionais praticados por menores, obedecido o disposto na legislação federal;
- c) vistoriar e matricular veículos, bem como realizar exames de habilitação de condutores de veículos, organizando e mantendo cadastro próprio, na forma da legislação federal;

§ 2º O órgão com as atribuições a que se refere a alínea "a", do parágrafo anterior, terá plena independência técnica e científica, sendo **dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal**, ocupante do último nível da carreira, que participará obrigatoriamente do Conselho de Defesa Social.

§ 3º A direção do órgão setorial incumbido das atribuições de identificação civil e criminal será de livre escolha do Chefe do Poder Executivo, entre os ocupantes de cargos de nível superior, do quadro de pessoal policial civil do Estado.

~~§ 4º (REVOGADO)~~

A lei deverá criar órgãos específicos para:

Alínea	Atribuição
a	Perícias criminais, médico-legais e identificação civil e criminal
b	Apuração de atos infracionais de menores, conforme legislação federal
c	Vistoria e matrícula de veículos + exames de habilitação de condutores

O órgão de perícias terá plena independência técnica e científica e será dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal do último nível da carreira, com participação obrigatória no Conselho de Defesa Social.



A direção desse órgão é de livre escolha do Chefe do Poder Executivo, restrita aos ocupantes de cargos de nível superior do quadro policial civil do Estado.

Pontos de Atenção para Provas:

- A Polícia Civil não apura infrações militares — isso é função da polícia judiciária militar.
- O órgão de perícias tem independência técnica, não está subordinado tecnicamente à chefia policial.
- A direção do órgão de identificação é escolha livre do Executivo, diferente da direção do órgão de perícias, que exige cargo específico de carreira.

ESTA CAI NA PROVA!



(Inédita) De acordo com a Constituição do Estado, à Polícia Civil, subordinada ao Poder Judiciário, compete a apuração de infrações penais, inclusive as militares, ressalvada a competência da União.

■ CERTO ou ERRADO?

Comentários:

A questão apresenta **dois erros**:

A PC é **subordinada ao Governador** e não ao Poder Judiciário.

Competência da Polícia Civil quanto à polícia judiciária: **não inclui infrações militares**.

Gabarito: **ERRADO**.

Art. 104. À **Polícia Penal**, vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado de Pernambuco, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

§ 1º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, integrante do Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária do Estado de Pernambuco.

§ 2º As atividades de manutenção da ordem, segurança interna, organização e funcionamento da Polícia Penal serão definidas em Lei.

A Polícia Penal é vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado e tem competência específica e restrita: a segurança dos estabelecimentos penais.



Diferente da Polícia Civil (judiciária) e da Polícia Militar (ostensiva), a Polícia Penal atua dentro dos presídios e unidades prisionais, não nas ruas.

O quadro de servidores será preenchido de duas formas exclusivas:

Concurso público e Transformação de cargo Agentes de Segurança Penitenciária do Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária/PE transformados em Policiais Penais.

A palavra exclusivamente é importante — nenhuma outra forma de provimento é admitida.

Art. 105. A **polícia Militar**, força auxiliar e reserva do Exército, cabe com **exclusividade** a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; e ao **Corpo de Bombeiros Militar**, também força auxiliar e reserva do Exército, cabe a execução das atividades da defesa civil, além de outras atribuições definidas em Lei.

Parágrafo único. Os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão nomeados em comissão pelo Governador do Estado entre os oficiais da ativa do último posto de cada Corporação.

Em relação às competências:

Instituição	Competência Principal
Polícia Militar	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública — com exclusividade
Corpo de Bombeiros Militar	Execução das atividades de defesa civil + outras atribuições definidas em lei

Ambas são forças auxiliares e reservas do Exército.

Os Comandantes Gerais da PM e do CBM são:

- Nomeados em comissão pelo Governador do Estado
- Escolhidos entre os oficiais da ativa do último posto de cada corporação

Art. 105-A. Os **municípios poderão constituir guardas municipais** destinadas à prevenção, proteção e preservação de seus bens, serviços e instalações, observados os preceitos da Lei Federal.

A constituição de guardas municipais é uma faculdade dos Municípios — o texto usa "poderão", não "deverão".



Sua atuação é restrita a:

- Proteção dos bens, serviços e instalações municipais
- Caráter preventivo, protetivo e preservacionista

A organização deve observar os preceitos da Lei Federal (Lei nº 13.022/2014 — Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Art. 105-B. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras previstas em Lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e,

II - compete, no âmbito do Estado e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da Lei.

A segurança viária é competência tanto do Estado quanto dos Municípios, cada um em seu âmbito.

Os agentes de trânsito devem estar estruturados em carreira — não são cargos isolados ou comissionados.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caro aluno, terminamos o estudo da parte teórica. É um prazer fazer desta jornada e espero que este material contribua para o seu **sucesso**!

Agora, o seu foco deve se voltar para o **treinamento** e a **revisão** dos temas abordados, a fim de consolidar seu conhecimento e assegurar a memorização das informações.

Na sequência, há uma lista de questões sobre os dispositivos estudados para você treinar. A dica é acompanhar os comentários das questões e, caso sinta necessidade, ler a **letra da lei**, fazendo marcações em palavras-chave sempre que possível.

Lembre-se que a cobrança desta matéria é muito literal, portanto você deve, dentro do possível, fazer leituras da lei seca e realizar muitas questões para gravar eventuais pegadinhas e termos importantes.

Caso tenha qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato através do **fórum** da disciplina.

Conte comigo! 🙌

Aproveite para me seguir nas redes sociais →



@rodrigobet_prof



QUESTÕES COMENTADAS

1 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Agente de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, os municípios

- a) deverão constituir guardas municipais destinadas à preservação da ordem pública.
- b) deverão constituir guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo.
- c) deverão constituir guardas municipais destinadas à preservação de seus bens.
- d) poderão constituir guardas municipais destinadas à preservação da ordem pública.
- e) poderão constituir guardas municipais destinadas à preservação de seus bens.

Comentários:

A criação de guardas municipais é uma faculdade dos municípios ("poderão") voltada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o art. 105-A da CE-PE.

Art. 105-A. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à prevenção, proteção e preservação de seus bens, serviços e instalações, observados os preceitos da Lei Federal.

Vejamos as alternativas:

- a) **Incorreta.** A instituição é facultativa e visa a proteção de bens, serviços e instalações.
- b) **Incorreta.** O policiamento ostensivo é atribuição da Polícia Militar.
- c) **Incorreta.** A instituição das guardas municipais é uma faculdade ("poderão").
- d) **Incorreta.** A finalidade restringe-se à proteção de seus bens, serviços e instalações.
- e) **Correta.** Expressa a competência facultativa e a finalidade dispostas no art. 105-A da CE-PE.

Gabarito: Letra E



2 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Delegado de Polícia/2024)

Em relação à segurança pública, assinale a opção correta de acordo com a constituição do estado de Pernambuco.

- a) Os órgãos que compõem a segurança pública no estado de Pernambuco organizam-se em carreira e de forma hierarquizada.
- b) São órgãos permanentes da segurança pública do estado de Pernambuco apenas a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.
- c) A única finalidade da segurança pública, no sistema da Constituição de Pernambuco, é preservar a ordem pública.
- d) O órgão de polícia científica no Estado de Pernambuco deve ser chefiado por delegado de polícia.
- e) A atividade de polícia ostensiva compete, no Estado de Pernambuco, à Polícia Militar e à Polícia Penal.

Comentários:

Os órgãos de segurança pública estaduais estruturam-se em carreira sob os princípios da hierarquia e da disciplina.

a) **Correta.** Representa a exata disposição contida no artigo 102 da CE-PE.

Art. 102. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, integrantes da Secretaria de Estado responsável pela defesa social, e a Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal, regular-se-ão por estatutos próprios que estabelecerão a organização, garantias, direitos e deveres de seus integrantes, estruturando-os em carreira, tendo por princípio a hierarquia e a disciplina.

b) **Incorreta.** A Polícia Penal também integra os órgãos permanentes de segurança (art. 101, IV).

Art. 101. A **Segurança Pública**, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e asseguramento da liberdade e das garantias individuais através dos seguintes **órgãos permanentes**:

I - Polícia Civil;

II - Polícia Militar;

III - Corpo de Bombeiros Militar.

IV - Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal.



c) **Incorreta.** A segurança visa também à incolumidade das pessoas, do patrimônio e ao asseguramento da liberdade.

d) **Incorreta.** O órgão pericial é dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal (art. 103, § 2º).

§ 2º O órgão com as atribuições a que se refere a alínea "a", do parágrafo anterior, terá plena independência técnica e científica, sendo **dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal**, ocupante do último nível da carreira, que participará obrigatoriamente do Conselho de Defesa Social.

e) **Incorreta.** A polícia ostensiva compete com exclusividade à Polícia Militar (art. 105).

Art. 105. A **polícia Militar**, força auxiliar e reserva do Exército, cabe com **exclusividade** a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; e ao **Corpo de Bombeiros Militar**, também força auxiliar e reserva do Exército, cabe a execução das atividades da defesa civil, além de outras atribuições definidas em Lei.

Gabarito: Letra A

3 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Delegado de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, a repressão da criminalidade cabe I à polícia civil.

II à polícia militar.

III à polícia penal.

IV ao corpo de bombeiros militar.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item I está certo.

b) Apenas os itens I e II estão certos.

c) Apenas os itens III e IV estão certos.

d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.

e) Todos os itens estão certos.

Comentários:



A repressão da criminalidade é uma incumbência privativa da Polícia Civil, nos termos do art. 103, II, da CE-PE.

I) Correto. A repressão da criminalidade compete expressamente à Polícia Civil.

Art. 103. À **Polícia Civil**, **dirigida por Delegado de Polícia**, ocupante do último nível da carreira, incumbem, privativamente, ressalvada a competência da União:

I - as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares**;

II - a repressão da criminalidade;

II) Incorreto. À Polícia Militar cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 105).

III) Incorreto. À Polícia Penal cabe a segurança dos estabelecimentos penais (art. 104).

IV) Incorreto. Ao Corpo de Bombeiros Militar cabe a execução das atividades de defesa civil (art. 105).

Gabarito: Letra A

4 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Escrivão de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, integram a Secretaria de Estado responsável pela defesa social

a) a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal.

b) a Polícia Penal, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.

c) a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

d) a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal.

e) a Polícia Penal, a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Comentários:

Nos termos do art. 102 da CE-PE, a PC, a PM e o CBM integram a Secretaria de Estado responsável pela defesa social, ao passo que a Polícia Penal vincula-se ao órgão administrador do sistema penal.

Art. 102. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, integrantes da Secretaria de Estado responsável pela defesa social, e a Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal, regular-se-ão por estatutos próprios que estabelecerão a



organização, garantias, direitos e deveres de seus integrantes, estruturando-os em carreira, tendo por princípio a hierarquia e a disciplina.

Gabarito: Letra C

5 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Escrivão de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, incumbe privativamente à Polícia Civil (PC), entre outras atribuições e ressalvada a competência da União,

- a) apurar infrações penais, inclusive as militares, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, cinco anos.
- b) exercer as funções de polícia judiciária e executar as atividades técnicas e científicas de realização de identificação civil e criminal, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, dez anos.
- c) apurar atos infracionais praticados por menores, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, cinco anos.
- d) apurar infrações penais, exceto as militares, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que ocupe o último nível da carreira.
- e) executar atividades técnicas e científicas de realização de perícia criminais, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, dez anos.

Comentários:

A Polícia Civil é dirigida por Delegado de Polícia de último nível da carreira e tem como atribuição apurar infrações penais, exceto as militares, conforme o art. 103 da CE-PE.

Art. 103. À **Polícia Civil, dirigida por Delegado de Polícia**, ocupante do último nível da carreira, incumbem, privativamente, ressalvada a competência da União:

- I - as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares;**
- II - a repressão da criminalidade;

§ 1º A lei a que se refere o inciso VII, do parágrafo único, do art. 18, criará órgãos específicos e especializados para:

- a) executar as atividades técnicas e científicas de realização de perícias criminais, médico-legais e identificação civil e criminal;



b) proceder à apuração dos atos infracionais praticados por menores, obedecido o disposto na legislação federal;

c) vistoriar e matricular veículos, bem como realizar exames de habilitação de condutores de veículos, organizando e mantendo cadastro próprio, na forma da legislação federal;

§ 2º O órgão com as atribuições a que se refere a alínea "a", do parágrafo anterior, terá plena independência técnica e científica, sendo **dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal**, ocupante do último nível da carreira, que participará obrigatoriamente do Conselho de Defesa Social.

§ 3º A direção do órgão setorial incumbido das atribuições de identificação civil e criminal será de livre escolha do Chefe do Poder Executivo, entre os ocupantes de cargos de nível superior, do quadro de pessoal policial civil do Estado.

§ 5º O cargo de Delegado de Polícia Civil, privativo de bacharel em Direito, integra as carreiras jurídicas típicas de Estado.

Vejamos as alternativas:

a) **Incorreta.** A apuração exclui as infrações militares e a direção exige pertencer ao último nível da carreira.

b) **Incorreta.** A identificação civil e criminal cabe a órgão específico e a direção exige o último nível da carreira.

c) **Incorreta.** A apuração de atos infracionais de menores compete a órgão específico a ser criado por lei.

d) **Correta.** Expressa fielmente a competência privativa e o requisito para a direção da corporação previstos no texto constitucional.

e) **Incorreta.** As perícias técnicas competem a órgão específico dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal.

Gabarito: Letra D

6 - (Instituto AOCP/CBM-PE/Oficial/2024)

Nivaldo é Militar do Estado de Pernambuco e soube que poderá ser promovido, depois de morto, em algumas situações. De acordo com o disposto na Constituição do Estado de Pernambuco, na forma da lei, é **INCORRETO** afirmar que uma dessas hipóteses pode ocorrer durante



- a) a prevenção de incêndios.
- b) operações de salvamento de pessoas e bens.
- c) operações de manutenção de ordem pública.
- d) a aprovação administrativa de projetos de obras.
- e) o combate de incêndios.

Comentários:

A promoção post mortem prevista no art. 100, § 8º, da CE-PE exige que o falecimento ocorra em razão de atividades operacionais ou de risco em serviço, não contemplando tarefas puramente burocráticas ou administrativas.

§ 8º O Estado promoverá POST MORTEM o servidor militar que vier a falecer em consequência de ferimento recebido em luta contra malfeitores, em ações ou operações de manutenção de ordem pública, na prevenção ou combate de incêndios e durante operações de salvamento de pessoas e bens ou de defesa civil, de acidentes de serviço ou de moléstia ou doença decorrente de qualquer desses fatos na forma da Lei.

Vejamos as alternativas:

- a) **Correta.** A prevenção de incêndios está expressamente prevista no dispositivo constitucional.
- b) **Correta.** Operações de salvamento de pessoas e bens estão textualmente incluídas na norma.
- c) **Correta.** Ações ou operações de manutenção de ordem pública constam expressamente no rol do artigo.
- d) **Incorreta.** A aprovação administrativa de projetos de obras não está prevista no texto constitucional, sendo a alternativa a ser assinalada.
- e) **Correta.** O combate de incêndios está previsto de forma expressa no mandamento constitucional.

Gabarito: Letra D



7 - A segurança pública em Pernambuco é definida constitucionalmente como dever do Estado, mas também como direito e responsabilidade de todos os cidadãos.

Certo

Errado

Comentários:

O caput do Art. 101 traz expressamente essa responsabilidade compartilhada. Embora o dever de agir e manter a estrutura seja estatal, a responsabilidade pela segurança é de toda a sociedade.

Art. 101. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e asseguramento da liberdade e das garantias individuais através dos seguintes órgãos permanentes.

Gabarito: CERTO

8 - A Polícia Penal não integra o rol constitucional de órgãos permanentes de segurança pública de Pernambuco, tratando-se de órgão auxiliar vinculado ao sistema penal.

Certo

Errado

Comentários:

A Polícia Penal está expressamente prevista no inciso IV do Art. 101 como órgão permanente de segurança pública. A banca pode tentar excluí-la do rol ou qualificá-la como "auxiliar", o que é incorreto.

Art. 101. A Segurança Pública (...) é exercida (...) através dos seguintes órgãos permanentes:
I - Polícia Civil; II - Polícia Militar; III - Corpo de Bombeiros Militar; IV - Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal.

Gabarito: ERRADO



9 - Cabe ao Governador do Estado, assessorado pelo Conselho de Defesa Social, o estabelecimento da Política de Defesa Social e a coordenação das ações de Segurança Pública em Pernambuco.

Certo

Errado

Comentários:

O §2º do Art. 101 é expresso nesse sentido. O Conselho de Defesa Social tem papel de assessoramento — não decide, não coordena, apenas assessora o Governador, que é quem detém a competência constitucional.

Art. 101. § 2º Cabe ao Governador do Estado, assessorado por um Conselho de Defesa Social, o estabelecimento da Política de defesa social e a coordenação das ações de Segurança Pública.

Gabarito: CERTO

10 - Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco são considerados militares do Estado, sendo regidos por estatutos próprios que estabelecem a organização, garantias, direitos e deveres de seus integrantes, estruturando-os em carreira, tendo por princípio a hierarquia e a disciplina.

Certo

Errado

Comentários:

O Art. 102 define exatamente esse conteúdo. Os estatutos próprios de cada corporação devem obrigatoriamente tratar da organização, garantias, direitos, deveres, estrutura de carreira e os princípios da hierarquia e disciplina.

Art. 102. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, integrantes da Secretaria de Estado responsável pela defesa social, e a Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal, regular-se-ão por estatutos próprios que estabelecerão a organização, garantias, direitos e deveres de seus integrantes, estruturando-os em carreira, tendo por princípio a hierarquia e a disciplina.

Gabarito: CERTO



11 - A concessão de patentes aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco é ato de competência privativa do Comandante-Geral de cada corporação.

Certo

Errado

Comentários:

O §1º do Art. 100 é expresso: as patentes são conferidas pelo Governador do Estado, não pelo Comandante-Geral. Trata-se de ato do Chefe do Poder Executivo, asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados.

Art. 100. § 1º As patentes, com as prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em toda sua plenitude, aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo conferidas pelo Governador do Estado.

Gabarito: **ERRADO**

12 - Se um militar pernambucano em atividade for aprovado em concurso público para cargo permanente fora das corporações militares e aceitar a investidura, será automaticamente transferido para a reserva.

Certo

Errado

Comentários:

É exatamente a regra do §3º do Art. 100. O vínculo com a ativa é rompido para evitar acúmulo de funções permanentes, operando-se a transferência para a reserva de forma automática com a posse no cargo civil permanente.

Art. 100. § 3º O militar da ativa empossado em cargo público civil permanente será transferido para a reserva.

Gabarito: **CERTO**



13 - O militar pernambucano da ativa que assumir cargo público temporário não eletivo poderá ser promovido tanto por antiguidade quanto por merecimento enquanto estiver afastado.

Certo

Errado

Comentários:

O §4º é restritivo: enquanto agregado em razão de cargo temporário, o militar somente poderá ser promovido por antiguidade. O tempo de serviço também só conta para essa promoção e para a transferência à reserva. Após 2 anos de afastamento, contínuos ou não, é transferido para a inatividade.

Art. 100. § 4º O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não-eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo transferido para a inatividade, após dois anos de afastamento, contínuos ou não.

Gabarito: **ERRADO**

14 - A Constituição de Pernambuco garante aos militares estaduais o direito à sindicalização, vedando-lhes apenas o exercício do direito de greve, em razão da essencialidade do serviço de segurança pública.

Certo

Errado

Comentários:

O §7º proíbe ambos: tanto a sindicalização quanto a greve. Acrescenta ainda uma terceira vedação: a filiação a partido político enquanto em efetivo exercício. As três proibições são cumulativas e não comportam exceções.

Art. 100. § 7º Ao servidor militar são proibidas a sindicalização e a greve, não podendo, enquanto em efetivo exercício, estar filiado a partidos políticos.

Gabarito: **ERRADO**



15 - Ao militar pernambucano em efetivo exercício é vedada a filiação a partidos políticos.

Certo

Errado

Comentários:

A vedação à filiação partidária está expressamente prevista no §7º do Art. 100, aplicável enquanto o militar estiver em efetivo exercício. Trata-se de restrição que visa preservar a neutralidade política das corporações militares.

Art. 100. § 7º Ao servidor militar são proibidas a sindicalização e a greve, não podendo, enquanto em efetivo exercício, estar filiado a partidos políticos.

Gabarito: CERTO

16- O oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco pode perder o posto e a patente por ato administrativo do Governador do Estado, quando julgado indigno do oficialato.

Certo

Errado

Comentários:

A perda do posto e da patente não é ato administrativo — depende de decisão do Tribunal de Justiça Militar, quando existir, ou do Tribunal de Justiça do Estado. Trata-se de garantia constitucional do oficial, que só pode ser afastado por decisão judicial.

Art. 100. § 5º O oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, quando este existir, ou do Tribunal de Justiça do Estado, devendo a Lei especificar os casos de submissão a processo e a seu rito.

Gabarito: ERRADO



17 - O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento sobre a perda do posto e da patente.

Certo

Errado

Comentários:

O §6º do Art. 100 é preciso: a condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, na justiça comum ou militar, submete o oficial ao julgamento previsto no §5º — perante o TJM ou o TJ do Estado — sobre a perda do posto e da patente.

Art. 100. § 6º O oficial condenado na Justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.

Gabarito: CERTO

18 - Em Pernambuco, compete exclusivamente à Polícia Militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, enquanto ao Corpo de Bombeiros Militar cabe a execução das atividades de defesa civil, além de outras atribuições definidas em lei.

Certo

Errado

Comentários:

É a redação fiel do Art. 105. A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública são competências da PM com exclusividade, enquanto o CBM tem como atribuição principal a defesa civil, podendo ter outras por lei. Ambos são forças auxiliares e reservas do Exército.

Art. 105. A Polícia Militar, força auxiliar e reserva do Exército, cabe com exclusividade a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; e ao Corpo de Bombeiros Militar, também força auxiliar e reserva do Exército, cabe a execução das atividades da defesa civil, além de outras atribuições definidas em Lei.

Gabarito: CERTO



19 - Conforme a Constituição Estadual de Pernambuco, os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar devem ser obrigatoriamente escolhidos entre oficiais da reserva do último posto de cada corporação.

Certo

Errado

Comentários:

O parágrafo único do Art. 105 exige que os Comandantes sejam nomeados entre os oficiais da ativa do último posto de cada corporação. A CE/PE não admite oficial da reserva para o comando, sendo essa uma exigência categórica, diferente de outras formulações que admitem exceções.

Art. 105. Parágrafo único. Os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão nomeados em comissão pelo Governador do Estado entre os oficiais da ativa do último posto de cada Corporação.

Gabarito: **ERRADO**

20 - Compete à Polícia Civil de Pernambuco, privativamente, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, ressalvadas as de natureza militar e a competência da União.

Certo

Errado

Comentários:

O caput do Art. 103 atribui à Polícia Civil, privativamente, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, com duas ressalvas expressas: as infrações militares e a competência da União. A palavra "privativamente" é relevante — nenhum outro órgão estadual pode exercer essas funções.

Art. 103. À Polícia Civil, dirigida por Delegado de Polícia, ocupante do último nível da carreira, incumbem, privativamente, ressalvada a competência da União: I - as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares; II - a repressão da criminalidade.

Gabarito: **CERTO**



21 - O órgão especializado em perícias criminais e médico-legais da Polícia Civil de Pernambuco possui plena independência técnica e científica, sendo dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal do último nível da carreira, com participação obrigatória no Conselho de Defesa Social.

Certo

Errado

Comentários:

O §2º do Art. 103 confirma todos esses elementos: plena independência técnica e científica, direção privativa por médico-legista ou perito-criminal do último nível da carreira, e participação obrigatória no Conselho de Defesa Social. A banca pode tentar suprimir um desses requisitos ou torná-los facultativos.

Art. 103. § 2º O órgão com as atribuições a que se refere a alínea "a", do parágrafo anterior, terá plena independência técnica e científica, sendo dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal, ocupante do último nível da carreira, que participará obrigatoriamente do Conselho de Defesa Social.

Gabarito: CERTO

22 - A Polícia Penal de Pernambuco é vinculada ao órgão administrador do sistema penal e tem como atribuição a segurança dos estabelecimentos penais, sendo seu quadro de servidores preenchido exclusivamente por concurso público ou por transformação do cargo de Agente de Segurança Penitenciária.

Certo

Errado

Comentários:

O caput e o §1º do Art. 104 confirmam integralmente a assertiva. A palavra exclusivamente é do próprio texto constitucional, vedando qualquer outra forma de provimento, como transferências de outros órgãos ou aproveitamento de outras carreiras.

Art. 104. À Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado de Pernambuco, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.



§ 1º O preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, integrante do Grupo Ocupacional Segurança Penitenciária do Estado de Pernambuco.

Gabarito: CERTO

23 - A constituição de Guardas Municipais em Pernambuco é obrigação de todos os Municípios, devendo observar os preceitos da lei federal para garantir a proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

Certo

Errado

Comentários:

O Art. 105-A usa o verbo "poderão" — trata-se de uma faculdade, não de uma obrigação. Nenhum Município é constitucionalmente obrigado a criar Guarda Municipal. A inversão entre faculdade e obrigação é uma das pegadinhas mais comuns em provas.

Art. 105-A. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à prevenção, proteção e preservação de seus bens, serviços e instalações, observados os preceitos da Lei Federal.

Gabarito: ERRADO

24 - Sobre os militares e os órgãos de segurança pública de Pernambuco, assinale a alternativa correta:

A) A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal integram, todos, a Secretaria de Estado responsável pela defesa social.

B) O militar pernambucano que aceitar cargo temporário não eletivo ficará agregado ao quadro e, após dois anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido para a inatividade.

C) Os títulos, postos, graduações, uniformes, insígnias e distintivos militares podem ser utilizados por servidores civis que atuem em funções de segurança pública.



D) A segurança viária em Pernambuco é competência exclusiva do Estado, não cabendo aos Municípios qualquer atuação na fiscalização do trânsito.

E) O cargo de Delegado de Polícia Civil de Pernambuco é de livre provimento pelo Governador, entre bacharéis em Direito com notório saber jurídico.

Comentários:

A) **Incorreta.** A Polícia Penal é vinculada ao órgão administrador do sistema penal, não à Secretaria de defesa social (Art. 102).

B) **Correta.** É a redação fiel do §4º do Art. 100, que estabelece o prazo de dois anos de afastamento, contínuos ou não, para a transferência à inatividade.

C) **Incorreta.** Os títulos, postos, graduações, uniformes, insígnias e distintivos militares são privativos dos servidores militares (Art. 100, §2º).

D) **Incorreta.** A segurança viária compete, no âmbito do Estado e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito (Art. 105-B, II).

E) **Incorreta.** O cargo de Delegado é privativo de bacharel em Direito e a Polícia Civil é dirigida pelo Delegado ocupante do último nível da carreira — não é livre provimento pelo Governador (Art. 103, caput e §5º).

Art. 100. § 4º O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não-eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo transferido para a inatividade, após dois anos de afastamento, contínuos ou não.

Gabarito: Letra B



LISTA DE QUESTÕES

1 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Agente de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, os municípios

- a) deverão constituir guardas municipais destinadas à preservação da ordem pública.
- b) deverão constituir guardas municipais destinadas ao policiamento ostensivo.
- c) deverão constituir guardas municipais destinadas à preservação de seus bens.
- d) poderão constituir guardas municipais destinadas à preservação da ordem pública.
- e) poderão constituir guardas municipais destinadas à preservação de seus bens.

2 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Delegado de Polícia/2024)

Em relação à segurança pública, assinale a opção correta de acordo com a constituição do estado de Pernambuco.

- a) Os órgãos que compõem a segurança pública no estado de Pernambuco organizam-se em carreira e de forma hierarquizada.
- b) São órgãos permanentes da segurança pública do estado de Pernambuco apenas a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.
- c) A única finalidade da segurança pública, no sistema da Constituição de Pernambuco, é preservar a ordem pública.
- d) O órgão de polícia científica no Estado de Pernambuco deve ser chefiado por delegado de polícia.
- e) A atividade de polícia ostensiva compete, no Estado de Pernambuco, à Polícia Militar e à Polícia Penal.



3 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Delegado de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, a repressão da criminalidade cabe I à polícia civil.

II à polícia militar.

III à polícia penal.

IV ao corpo de bombeiros militar.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas os itens I e II estão certos.
- c) Apenas os itens III e IV estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

4 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Escrivão de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, integram a Secretaria de Estado responsável pela defesa social

- a) a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal.
- b) a Polícia Penal, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.
- c) a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.
- d) a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal.
- e) a Polícia Penal, a Polícia Civil e a Polícia Militar.



5 - (CEBRASPE (CESPE)/PC-PE/Escrivão de Polícia/2024)

De acordo com a Constituição do Estado de Pernambuco, incumbe privativamente à Polícia Civil (PC), entre outras atribuições e ressalvada a competência da União,

- a) apurar infrações penais, inclusive as militares, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, cinco anos.
- b) exercer as funções de polícia judiciária e executar as atividades técnicas e científicas de realização de identificação civil e criminal, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, dez anos.
- c) apurar atos infracionais praticados por menores, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, cinco anos.
- d) apurar infrações penais, exceto as militares, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que ocupe o último nível da carreira.
- e) executar atividades técnicas e científicas de realização de perícia criminais, cabendo a direção da PC a delegado de polícia que esteja no cargo há, pelo menos, dez anos.

6 - (Instituto AOCP/CBM-PE/Oficial/2024)

Nivaldo é Militar do Estado de Pernambuco e soube que poderá ser promovido, depois de morto, em algumas situações. De acordo com o disposto na Constituição do Estado de Pernambuco, na forma da lei, é INCORRETO afirmar que uma dessas hipóteses pode ocorrer durante

- a) a prevenção de incêndios.
- b) operações de salvamento de pessoas e bens.
- c) operações de manutenção de ordem pública.
- d) a aprovação administrativa de projetos de obras.
- e) o combate de incêndios.



7 - A segurança pública em Pernambuco é definida constitucionalmente como dever do Estado, mas também como direito e responsabilidade de todos os cidadãos.

Certo

Errado

8 - A Polícia Penal não integra o rol constitucional de órgãos permanentes de segurança pública de Pernambuco, tratando-se de órgão auxiliar vinculado ao sistema penal.

Certo

Errado

9 - Cabe ao Governador do Estado, assessorado pelo Conselho de Defesa Social, o estabelecimento da Política de Defesa Social e a coordenação das ações de Segurança Pública em Pernambuco.

Certo

Errado

10 - Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco são considerados militares do Estado, sendo regidos por estatutos próprios que estabelecem a organização, garantias, direitos e deveres de seus integrantes, estruturando-os em carreira, tendo por princípio a hierarquia e a disciplina.

Certo

Errado

11 - A concessão de patentes aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco é ato de competência privativa do Comandante-Geral de cada corporação.

Certo

Errado



12 - Se um militar pernambucano em atividade for aprovado em concurso público para cargo permanente fora das corporações militares e aceitar a investidura, será automaticamente transferido para a reserva.

Certo

Errado

13 - O militar pernambucano da ativa que assumir cargo público temporário não eletivo poderá ser promovido tanto por antiguidade quanto por merecimento enquanto estiver afastado.

Certo

Errado

14 - A Constituição de Pernambuco garante aos militares estaduais o direito à sindicalização, vedando-lhes apenas o exercício do direito de greve, em razão da essencialidade do serviço de segurança pública.

Certo

Errado

15 - Ao militar pernambucano em efetivo exercício é vedada a filiação a partidos políticos.

Certo

Errado

16- O oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco pode perder o posto e a patente por ato administrativo do Governador do Estado, quando julgado indigno do oficialato.

Certo

Errado



17 - O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento sobre a perda do posto e da patente.

Certo

Errado

18 - Em Pernambuco, compete exclusivamente à Polícia Militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, enquanto ao Corpo de Bombeiros Militar cabe a execução das atividades de defesa civil, além de outras atribuições definidas em lei.

Certo

Errado

19 - Conforme a Constituição Estadual de Pernambuco, os Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar devem ser obrigatoriamente escolhidos entre oficiais da reserva do último posto de cada corporação.

Certo

Errado

20 - Compete à Polícia Civil de Pernambuco, privativamente, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, ressalvadas as de natureza militar e a competência da União.

Certo

Errado



21 - O órgão especializado em perícias criminais e médico-legais da Polícia Civil de Pernambuco possui plena independência técnica e científica, sendo dirigido privativamente por médico-legista ou perito-criminal do último nível da carreira, com participação obrigatória no Conselho de Defesa Social.

Certo

Errado

22 - A Polícia Penal de Pernambuco é vinculada ao órgão administrador do sistema penal e tem como atribuição a segurança dos estabelecimentos penais, sendo seu quadro de servidores preenchido exclusivamente por concurso público ou por transformação do cargo de Agente de Segurança Penitenciária.

Certo

Errado

23 - A constituição de Guardas Municipais em Pernambuco é obrigação de todos os Municípios, devendo observar os preceitos da lei federal para garantir a proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

Certo

Errado

24 - Sobre os militares e os órgãos de segurança pública de Pernambuco, assinale a alternativa correta:

A) A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal integram, todos, a Secretaria de Estado responsável pela defesa social.

B) O militar pernambucano que aceitar cargo temporário não eletivo ficará agregado ao quadro e, após dois anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido para a inatividade.

C) Os títulos, postos, graduações, uniformes, insígnias e distintivos militares podem ser utilizados por servidores civis que atuem em funções de segurança pública.

D) A segurança viária em Pernambuco é competência exclusiva do Estado, não cabendo aos Municípios qualquer atuação na fiscalização do trânsito.



E) O cargo de Delegado de Polícia Civil de Pernambuco é de livre provimento pelo Governador, entre bacharéis em Direito com notório saber jurídico.



GABARITO

1	2	3	4	5	6
E	A	A	C	D	D
7	8	9	10	11	12
CERTO	ERRADO	CERTO	CERTO	ERRADO	CERTO
13	14	15	16	17	18
ERRADO	ERRADO	CERTO	ERRADO	CERTO	CERTO
19	20	21	22	23	24
ERRADO	CERTO	CERTO	CERTO	ERRADO	B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.